

<제3장 임금 제6절 임금채권의 우선변제>

I. 의의[근기법 제38조]

- 임금채권의 우선변제란 근로기준법 제38조에 규정된 바와 같이, 사용자의 재산이 파산, 경매 등으로 처분되는 경우, 일반 채권자나 다른 담보물권자에 우선하여 근로자의 임금채권을 변제받을 수 있도록 법률이 특별히 인정한 권리를 말한다. 이는 임금이 근로자 및 그 가족의 생계를 유지하는 기초 수단이라는 사회적 중요성을 고려하여, 사용자의 경영난이나 도산 등의 위험으로부터 근로자의 최소한의 생활 안정을 보호하기 위한 제도이다. 임금채권의 우선변제 범위는 일반 우선변제와 최우선변제로 나뉜다.

II. 임금채권과 사용자 총재산의 개념

1. 임금채권의 개념

- 임금채권은 근로자가 근로 제공에 대한 대가로 사용자에게 지급을 청구할 수 있는 모든 금전적 채권을 의미한다. 근로기준법상 임금, 근로자퇴직급여 보장법상 퇴직금, 재해보상금 등 근로관계에서 발생하는 모든 법정 금품 채권을 포함한다. 이러한 채권은 사용자의 도산 등으로 인해 미지급될 경우 근로자의 생계에 직접적인 타격을 주므로, 법적으로 특별한 보호가 요구된다.

2. 사용자 총재산의 개념

- 사용자의 총재산이란 임금채권의 우선변제가 실현되는 재산의 범위를 말하며, 원칙적으로 사업주가 소유하는 모든 재산을 포괄한다. 이는 부동산 뿐만 아니라 동산, 채권, 지적재산권 등 사업주의 책임재산이 되는 모든 종류의 재산을 포함한다. 다만, 근로기준법 제38조에 따른 우선변제는 사용자의 총재산에 대하여 효력이 미치므로, 특정 재산에 대하여 저당권 등의 담보물권이 설정되어 있더라도 이러한 담보물권자에게 우선하여 변제받을 수 있는 특별한 효력을 갖는다.

III. 최우선변제되는 임금채권

- 근로기준법 제38조 제2항은 근로자의 생계에 가장 긴요한 최소한의 임금채권에 관하여 사용자의 총재산에 대하여 설정된 담보물권이나 조세 등에 의하여 담보된 채권보다 최우선하여 변제받을 수 있는 권리를 인정한다. 이는 일반 임금채권의 우선변제보다 더욱 강력한 보호를 제공한다.

1. 최종 3개월분의 임금채권

- 퇴직한 근로자의 최종 3개월분 임금은 최우선변제 대상이다. 이는 근로자가 직전까지 가장 절실하게 필요로 하는 생계 유지 자금이라는 점을 고려한 것이다. 여기서 임금은 근로기준법상 모든 임금(기본급, 수당, 상여금 등)을 포함하지만, 퇴직금 등 퇴직 후 발생하는 금품은 제외된다. 3개월분 임금은 퇴직 시점을 기준으로 역산하여 계산된다.

2. 최종 3년간의 퇴직급여채권

- 근로자퇴직급여 보장법 제12조 제2항에 따른 퇴직금 또는 퇴직연금 중 최종 3년간의 퇴직급여 채권은 최우선변제 대상이다. 퇴직급여는 근로자의 노후 생활 보장 등 장래의 생활 안정을 위해 필수적이므로, 최종 3년간의 부분에 대하여 강력한 보호를 제공한다. 이는 퇴직 시점을 기준으로 역산하여 3년 동안 발생한 퇴직급여 부분을 의미하며, 근속기간이 3년 미만인 경우에는 그 전 기간의 퇴직급여 전액이 된다.

3. 재해보상금

- 근로기준법 제78조 이하에 따른 재해보상금은 금액의 다과나 발생 시기에 관계없이 전액이 최우선변제 대상이다. 재해보상금은 근로자의 업무상 재해로 인한 피해 보상으로서, 근로자의 생명 및 신체 보호라는 최고의 사회적 목적을 갖는다. 따라서, 요양보상, 휴업보상, 장해보상, 유족보상, 장례비 등 모든 재해보상금은 다른 어떤 채권보다 가장 우선하여 변제받을 수 있다.

IV. 최우선변제 임금채권과 피담보채권의 관계

1. 문제점

- 근로기준법 제38조 제2항은 다음 각 호(최종 3개월분의 임금, 재해보상금)의 어느 하나에 해당하는 채권은 사용자의 총재산에 대하여 질권·저당권 또는 동산·채권 등의 담보에 관한 법률에 따른 담보권에 따라 담보된 채권, 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다.고 규정한다. 이때 담보물권 등이 설정된 특정 재산이 경매 등으로 처분될 경우, 이러한 담보물권의 피담보채권(담보된 채권)과 최우선변제 임금채권 간의 우선순위가 문제된다.

2. 판례

- 판례는 근로기준법 제38조 제2항에 따른 최우선변제 임금채권은 담보물권이 설정된 시점과 관계없이 당해 재산에 대하여 설정된 모든 담보물권의 피담보채권보다 우선하여 변제받을 수 있다고 일관되게 판단한다. 즉, 최종 3개월분 임금 등은 사용자의 총재산 뿐만 아니라, 사용자의 특정 재산에 대하여 이미 설정된 저당권 등의 권리보다도 최우선적인 변제 순위를 갖는다. 이는 임금채권의 사회적 보호 필요성을 민법상 담보물권 우선 원칙보다 상위에 두는 특별법적 규정으로 해석한 것이다.

3. 검토

- 근로기준법 제38조 제2항은 민법상 채권법 원칙에 대한 특별 우선 규정으로서 근로자 보호의 최후의 보루를 마련한 것이다. 이는 사용자가 사업 개시 이전에 재산을 담보로 대출을 받았더라도, 이후 근로자에게 발생하는 최종 생계형 임금채권이 가장 우선적으로 변제되도록 함으로써, 사용자의 도산 시에도 근로자가 길거리로 내몰리는 것을 방지하는 사회보장적 취지를 갖는다. 따라서, 판례의 태도는 법의 취지에 부합하는 타당한 해석이다. 다만, 최우선변제 권리자로서의 지위를 획득하기 위해서는 해당 임금채권이 법이 정한 범위(최종 3개월분 등)에 속하는지 여부를 엄격히 확인해야 한다.

V. 결론

- 임금채권의 우선변제는 사용자의 도산 등으로부터 근로자의 생계를 보호하기 위한 제도로, 근로기준법 제38조에 규정되어 있다. 특히, 최종 3개월분 임금, 최종 3년간의 퇴직급여, 재해보상금은 사용자 총재산 전체에 대하여 저당권 등 다른 담보물권자보다 최우선하여 변제받을 수 있는 강력한 지위를 갖는다. 이러한 최우선변제권은 담보물권 설정 시기와 관계없이 우선 적용되며, 이는 근로자의 생존권 보호라는 공익적 목적을 최우선하는 법의 의지를 반영한다.